

<입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제2절 신뢰보호의 원칙>

I. 개설

1. 개념

- 신뢰보호의 원칙은 행정주체가 행한 적법한 선행조치(공적인 견해 표명)에 대하여 사인(私人)이 그 정당성을 신뢰하여 일정한 행위를 하였을 때, 행정주체는 그 선행조치에 반(反)하는 후행처분을 통해 사인의 신뢰를 배신하여 손해를 입혀서는 안 된다는 행정법의 일반 원칙이다. 이는 법치 행정의 원리 중 법적 안정성과 신의성실의 원칙을 행정 영역에서 구현하는 중요한 원칙이다. 이 원칙은 국민의 권익을 보호하고 행정에 대한 신뢰를 증진시켜 국가와 국민 간의 신뢰 관계를 유지하는 데 기여한다.

2. 법적 근거

(1) 헌법적 근거

- 신뢰보호의 원칙은 헌법에 명문으로 규정되어 있지는 않다. 하지만 헌법 제11조의 평등의 원칙과 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치 및 행복 추구권에서 파생되는 법치국가 원리 중 법적 안정성의 요소로서 간접적인 헌법적 근거를 찾을 수 있다. 법적 안정성은 국가 행위에 대한 국민의 예측 가능성을 보장하는 것이며, 이는 신뢰 보호를 통해 실현된다. 또한, 신의성실의 원칙을 공법적 영역으로 확장한 것으로 이해된다.

(2) 개별 법률적 근거

- 행정기본법 제12조는 행정청은 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다.고 하여, 신뢰보호의 원칙을 명시적으로 규정하고 있다. 이는 행정법의 일반 원칙 중 하나인 신뢰보호의 원칙을 법률로 법정화하여 그 적용에 대한 명확한 기준과 구속력을 부여한 것이다.

II. 성립요건

- 신뢰보호의 원칙이 적용되어 행정청의 후속 처분이 위법하게 되기 위해서는 엄격하게 요구되는 다음과 같은 요건들을 모두 충족해야 한다.

1. 행정청의 선행조치

(1) 개념

- 선행조치는 행정주체가 신뢰를 유발하는 행위를 하였음을 의미하며, 이는 공적 견해 표명의 형태를 취한다. 선행조치는 반드시 적극적인 행위(명시적인 허가, 확약 등)일 필요는 없으며, 소극적인 행위(장기간의 무응답)나 묵시적인 언동으로도 가능하다.

(2) 공적 견해 표명

- 가장 중요한 것은 선행조치가 행정청의 공적인 의사로서 표명되어야 한다는 점이다. 단순한 사실 행위, 내부적인 결정, 사적인 발언 등은 공적인 견해 표명으로 볼 수 없다. 또한, 공적인 견해 표명은 장래에 어떠한 행정 처분을 하거나 하지 않겠다는 확정적인 의사를 포함해야 하며, 단순한 정책적 방향이나 법령의 일반적 설명만으로는 부족하다.

(3) 권한 있는 행정청

- 선행조치를 한 행정청이 적어도 실질적으로 후행처분을 할 권한을 가진 행정청이거나, 또는 권한을 가지지 않았더라도 객관적으로 정당한 권한을 행사할 수 있는 것으로 오인될 만한 외관을 갖추고 있어야 한다. 판례는 권한이 없는 행정청의 공적인 견해 표명이라도, 실질적인 담당 공무원이 묵시적으로 승인한 경우 등 특별한 사정이 있으면 신뢰보호를 인정하기도 한다.

2. 보호가치 있는 정당한 신뢰

(1) 신뢰의 정당성

- 행정청의 선행조치에 대한 사인의 신뢰가 법적으로 보호받을 가치가 있어야 한다. 사인이 행정청의 선행조치가 위법하거나 법규에 위반된다는 것을 알았거나 또는 중대한 과실로 알지 못했을 경우, 그 신뢰는 정당성을 결여하여 보호받을 수 없다.

(2) 사인의 귀책사유 부존재

- 사인에게 사실 은폐, 사기, 기타 부정한 수단으로 선행조치를 유도한 귀책사유가 없어야 한다. 신청 서류에 허위 내용을 기재하거나 중요한 정보를 제출하지 않은 경우, 신뢰는 정당성을 잃게 된다.

3. 신뢰에 기한 상대방의 조치

- 상대방(사인)은 행정청의 선행조치를 믿고 그에 근거하여 자신의 사익을 위한 일정한 행위를 이행하거나 재산적 처분 등 경제적 부담을 감수하는 조치를 취해야 한다. 단순한 심정적인 기대나 행위로 나아가지 않은 단계에서는 신뢰보호의 원칙이 적용되지 않는다. (예 : 행정청의 확약을 믿고 건축 허가를 받기 위해 건축 설계를 하거나 토지를 매입하는 행위)

4. 인과관계

- 상대방의 조치(행위)와 행정청의 선행조치 사이에 인과관계가 존재해야 한다. 즉, 상대방은 행정청의 선행조치가 없었더라면 그러한 경제적 또는 법률적 조치를 취하지 않았을 것이라는 인과성이 입증되어야 한다.

5. 선행조치에 반하는 후행처분

(1) 개념

- 행정청이 선행조치에서 표명했던 공적인 견해와 모순되거나 반대되는 내용의 행정 처분을 후행적으로 하는 것을 의미한다. 신뢰보호의 원칙은 바로 이 후행처분의 위법성을 판단하는 기준이 된다.

(2) 모순성

- 선행조치가 장래에 특정 처분을 하지 않겠다는 내용이었는데, 실제로 그 처분을 하거나, 특정 처분을 해주겠다는 내용이었는데 거부 또는 철회하는 경우가 전형적이다. 판례는 세금 부과 처분이 과거의 세금 비과세 조치에 모순되는 경우 신뢰보호의 원칙 위반으로 판단한 바 있다.

6. 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우가 아닐 것

- 신뢰보호의 원칙은 법치국가 원리 중 법적 안정성을 실현하는 원칙이지만, 공익을 배제하고 무조건적으로 사익만을 보호할 수는 없다. 따라서 행정청이 선행조치에 반하는 처분을 해야 할 중대한 공익적 사유가 있거나, 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있는 경우에는 신뢰보호의 원칙의 적용이 제한되거나 배제된다. 공익과 사익 간의 비교 형량이 이루어져야 하며, 공익이 사인의 신뢰 이익보다 우월한 경우에만 신뢰보호 원칙이 배제될 수 있다.

III. 위반의 효과

1. 행정작용의 위법성 및 취소

- 신뢰보호의 원칙의 성립 요건이 모두 충족되었음에도 불구하고 행정청이 선행조치에 반하는 후행처분을 한 경우, 그 후행처분은 신뢰보호의 원칙을 위반하여 위법하게 된다. 이 위법성은 재량권을 부여받은 행위일 경우 재량권의 일탈 또는 남용에 해당한다. 따라서 사인은 취소소송을 통해 후행처분의

취소를 구할 수 있다.

2. 인허가 처분의 위법성

- 행정청이 과거의 공적인 견해 표명(선행조치)에 반하여 인허가를 거부하거나 철회하는 경우, 이는 신뢰보호의 원칙 위반으로 위법하다.

3. 위반자에 대한 제재의 감경

- 법규 위반 행위에 대한 제재 처분을 함에 있어 행정청이 선행조치로 위반 행위를 묵인하거나 방조한 사실이 있는 경우, 신뢰보호의 원칙에 따라 제재의 정도가 감경되어야 한다. 전적으로 신뢰가 침해된 경우 처분이 취소되지만, 공익이 우월하여 신뢰보호가 제한적으로 이루어져야 할 경우 제재의 감경 등의 조정적 효과가 발생한다.

4. 손해 배상 또는 손실 보상

- 신뢰보호의 원칙에 위반된 후행처분이 취소 사유에 그치고 무효가 아닌 경우, 행정청의 위법한 처분으로 인해 사인이 손해를 입었다면, 이는 국가배상법에 따른 국가 배상 책임의 성립 요건이 될 수 있다. 행정청이 위법하지는 않으나 적법하게 후행처분을 하였고 그로 인해 사인이 특별한 희생을 입었다면, 손실 보상의 문제가 발생할 수 있다.

IV. 결론

- 신뢰보호의 원칙은 행정청의 공적인 견해 표명(선행조치), 보호가치 있는 신뢰, 신뢰에 기한 조치 및 인과관계, 선행조치에 반하는 후행처분 등 엄격한 요건을 모두 충족할 때 비로소 적용되는 행정법의 일반 원칙이다. 이 원칙은 법적 안정성을 확보하고 국민의 정당한 권익을 보호하는 데 가장 중요한 역할을 한다. 다만, 중대한 공익적 요청이나 제3자의 정당한 이익과의 형량을 통해 적용이 배제되거나 제한될 수 있으며, 이를 위반한 후행처분은 위법하여 취소의 대상이 된다.